

1500656-88.2021.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/04/2022
... (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500656-88.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500656-88.2021.8.26.0019
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064709/2021 - 04º D.P. AMERICANA, 16630175 - 04º D.P. AMERICANA, 474/21/350 - 04º D.P. AMERICANA, 2064709 - 04º D.P. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO SERGIO DOS SANTOS CAETANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS CAETANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1 c.c. artigo. 14, II do Código Penal porque na data e local descritos na denúncia, durante o repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel.

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2021 (fls. 84/85).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas e o

réu deixou de ser ouvido por não comparecer ao ato, tornando-se revel.

Em suas alegações finais (fls. 157/162), oDoutor Promotor de Justiça entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se, o Doutor Defensor do réu, (fls. 165/166) requereu a absolvição do réu por entender que ele agiu em estado de necessidade.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelos autos de fls. 75/77.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

A apreensão das coisas subtraídas em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Appreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJEA, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Appreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJEA, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175). Erich).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita dos bens.

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

A prova testemunhal corrobora o teor da denúncia.

Não há que se falar do reconhecimento de "estado de necessidade", eis que não esteve presente, em nenhum momento, o perigo atual e iminente para o acusado, condição necessária ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do

Código Penal. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1591408/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.05.2016, DJe 17.06.2016.

O artigo 24, do Código Penal, dispõe que

"Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.".

Com efeito, o acusado não alegou em seu interrogatório policial que passava por situação de extrema necessidade, tendo optado por permanecer em silêncio.

Além disso, a alegação da Douta Defesa de que se trata de morador de rua é desmentida pelo fornecimento de endereço por ocasião de seu interrogatório policial, onde alega morar na Rua nROBERTO BERNINI, nº 153 - CASA, no bairro CHÁCARA

RODRIGUES, na cidade AMERICANA

Mesmo que fosse verdade que o réu é morador de rua, ele poderia ter procurado assistência social do Município ou algum albergue.

Pelo teor das provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Fixo a pena base em um ano de reclusão e dez dias multa.

O réu é reincidente, motivo pelo qual aumento a pena em um sexto, perfazendo um ano e dois meses de reclusão e onze dias multa.

Por força do que dispõe o parágrafo 1 do artigo 155 do Código Penal, aumento a pena de um terço, finalizando-a em um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias multa.

À míngua de circunstâncias atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência. O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu PAULO SÉRGIO DOS SANTOS CAETANO, à pena de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias multa, fixado o dia-multa no piso, com no incurso no artigo 155, § 1 do Código Penal.

Nos termos dos artigos 43, IV, 44, I e § 2 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n 9.714 de 25 de novembro de 1998, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, na forma de prestação de serviços à comunidade, por igual tempo da condenação, nos termos dos artigos 45 a 48 do mesmo "codex".

Americana, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA